
اتفاقية خدمات احترافية

لمشروع

[ادخل اسم المشروع]

ما بين

شركة الف

وشركة باء

اتفاقية خدمات احترافية

تم إبرام اتفاقية الخدمات الاحترافية هذه في [●] [تاريخ السريان] بين كل من:

(1) شركة الف، شركة ذات مسؤولية محدودة، وسجل تجاري رقم ()، منشأه بموجب قوانين المملكة العربية السعودية، ومقرها الرئيس في جدة، المملكة العربية السعودية ("العميل")،

(2) شركة باء، شركة ذات مسؤولية محدودة، وسجل تجاري رقم ()، منشأه بموجب قوانين المملكة العربية السعودية، ومقرها الرئيس في جدة، المملكة العربية السعودية ("المستشار")،

يُشار إلى كل طرف على حدة بمصطلح "الطرف"، ويُشار إليهما مجتمعين بمصطلح "الطرفين".

الحديث:

(أ) قام العميل بمباشرة [أدخل وصف المسابقة] ما بين عدد من [أدخل طبيعة عمل مقدمي الخدمة] المسبق تأهيلهم لتقديم عروض للمشروع (كما هو محدد أدناه).

(ب) قام العميل باختيار المستشار كالفائز في المسابقة ولتقديم الخدمات (كما هي محددة أدناه).

(ج) يقر المستشار بأن العميل قد أبرم هذه الاتفاقية معتمدًا على مهارة وحرص ومؤهلات وخبرة وقدرات المستشار على تقديم الخدمات بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1. التعريفات

1 - 1 يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

"الدفعة المقدمة" هي المبلغ الموضح في الملحق 1 (حيثيات المشروع).

"ضمان الدفعة المقدمة" له المعنى الموضح في البند 11 - 2 (ضمان الدفعة المقدمة).

"الاتفاقية" تعني الجزء الرئيسي من هذه الاتفاقية بالإضافة إلى ملحقاتها.

"النظام المطبق" يعني أي مرسوم، قرار، نظام، تنظيم، أمر، شرط، تعليمات، قانون (أو تنظيم)، كود، لائحة (بما في ذلك اللوائح التنفيذية)، ترخيص، اتفاقية أو تعليمات (إذا كان لها قوة نظامية) يتم سنّها أو تقديمها أو التشريع بها في المملكة، بما في ذلك أي تعديل، تغيير، استبدال أو إعادة سن أي منها.

"خطاب التعميد" هو خطاب خطي صادر من قبل العميل الى المستشار لإبلاغ المستشار رسميًا أنه قد تم تسمية لتقديم الخدمات.

"يوم العمل" يعني أي يوم عدا يوم الجمعة أو السبت أو أي عطلة رسمية في المملكة، أو أي يوم تجبر فيه المنشآت البنكية في المملكة على الإغلاق أو يسمح لها بذلك.

"ممثل العميل" هو الشخص المسمى في الملحق 1 (حيثيات المشروع).

"المعلومات السرية" لها المعنى الموضح في البند 18 - 1 (المعلومات السرية).

"ممثل المستشار" هو الشخص المسمى في الملحق 1 (حيثيات المشروع).

"الخصم" هو المبلغ الموضح في الملحق 1 (حيثيات المشروع).

"المخرجات" تعني أي مخرجات يقدمها المستشار للعميل كجزء من الخدمات، بما في ذلك أي رسومات، مخططات، معايير، سجلات، حسابات وغيرها من الوثائق وكافة التعديلات عليها والإضافات لها وجميع التصاميم التي تتضمنها (سواء كانت على شكل نسخ ملموسة أو إلكترونية من حين أول إعداد الوثيقة أو الرسم)، وكما هو مفصل في الملحق 2 (نطاق الخدمات).

"الممارسات الصناعية الجيدة" تعني تلك الممارسات والمعايير ودرجة الرعاية والمهارة والإجتهاد والاستبصار الذين يستخدمون بشكل عام من قبل أشخاص محترفين وماهرين وذوي خبرة يعملون بحسن نية في أداء خدمات مماثلة للخدمات في مشاريع مشابهة لحجم المشروع ونطاقه وطبيعته وتعقيده.

"الرسوم" لها المعنى الموضح في البند 10 - 1 (الرسوم والمصاريف).

"الظروف القاهرة" لها المعنى الموضح في البند 24 - 1 (الظروف القاهرة).

"حقوق الملكية الفكرية" تعني جميع حقوق الملكية الفكرية (بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، أي حقوق على نمط حقوق الطبع والنشر أو العلامات التجارية أو الأسرار التجارية أو علامات الخدمات أو التصاميم أو الرسومات أو براءات الاختراع أو المعرفة العملية أو العملية السرية أو غيرها من حقوق الملكية الماثلة، سواء كانت مسجلة أم لا ، بالإضافة إلى حقوق تسجيل تلك الحقوق وجميع الحقوق أو أشكال الحماية ذات الطابع المماثل أو التي لها تأثير مكافئ أو مشابه لأي من هذه الحقوق (وكل تجديد أو تمديد لتلك الحقوق)) الممنوحة بموجب الأنظمة أو القانون العام أو الحقوق العادلة في أي بلد.

"الموظفون الرئيسيون" هم أعضاء فريق العمل المسمون في الملحق 5 (الموظفون الرئيسيون).

"المملكة" تعني المملكة العربية السعودية.

"التأمينات" تعني التأمينات المنصوص عليها في الملحق 1 (حيثيات المشروع).

"حقوق الملكية الفكرية المتواجدة مسبقاً" لها المعنى الموضح في البند 17 - 1 (حقوق الملكية الفكرية).

"المشروع" يعني المشروع الموصوف في الملحق 1 (حيثيات المشروع).

"الجدول" جدول اكمال الخدمات و/أو المشروع الموضح في الملحق 3 (الجدول).

"فترة المراجعة" لها المعنى الموضح في البند 6 - 1 (أ) (مراجعة المخرجات).

"الخدمات" هي الخدمات المفصلة في الملحق 2 (نطاق الخدمات).

"مصاريف السفر" تعني التكاليف والنفقات المتكبدة في كافة أوجه السفر والإقامة (بما في ذلك التأشيرات والإسكان والوجبات) من وإلى المملكة أو أي موقع آخر يطلبه العميل.

"التغيير" لها المعنى الموضح في البند 5 - 2 (التغييرات).

"بيانات العميل" بحسب المعنى الموضح في البند 27-7 (متطلبات الأمن السيبراني).

"المعايير الصناعية" بحسب المعنى الموضح في البند 27-7 (متطلبات الأمن السيبراني).

2 - 1 التفسير

(1) تتضمن الكلمات التي تحمل صيغة المفرد صيغة الجمع والعكس صحيح.

(2) تتضمن الكلمات التي تشير إلى الأشخاص الشركات والمؤسسات وغيرها من الكيانات ذات الأهلية القانونية.

- (3) تتضمن الكلمات التي تحمل صيغة المذكر أو المؤنث كلا الجنسان.
- (4) الإشارة في هذه الاتفاقية لأي بند أو بند فرعي أو فقرة أو ملحق هي إشارة إلى ذاك البند أو البند الفرعي أو الفقرة أو الملحق في هذه الاتفاقية، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
- (5) لا تؤثر عناوين البنود على تفسير محتوى الاتفاقية، إذ أنها مُعدة لتسهيل الرجوع إليها فحسب.
- (6) تفسر الإشارة إلى مصطلحات "تتضمن" أو "يتضمن" أو "بما في ذلك" (وغيرهم من المصطلحات المشابهة) بمعنى "بدون حصر".
- (7) تتضمن أي إشارة إلى هذه الاتفاقية أو أي وثيقة أو عقد أو اتفاق آخر إشارة إلى كل تعديل أو إضافة جاز إدخالها على هذه الاتفاقية أو الوثيقة أو العقد أو الاتفاق حسب التعديلات أو التغييرات أو الإضافات المدخلة من وقت لآخر.
- (8) تتضمن الإشارة إلى أي طرف خلفائه في الملكية والمتنازل لهم المخولين من جانبه.
- (9) يجوز لأي طرف أن يمنح إذنه أو موافقته المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية بشروط أو بدونها أو حجبها حسبما يرى وفق تقديره المطلق، ما لم تنص هذه الاتفاقية صراحة على خلاف ذلك.
- (10) تعتبر الحقوق وسبل الانتصاف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تراكمية ولا تستثنى أية حقوق أو سبل انتصاف منصوص عليها بموجب النظام المطبق.
- (11) تتضمن الإشارة إلى أي تشريع أو نص تشريعي أي تعديل نظامي أو أي تشريع أو نص تشريعي يعدله أو يحل محله أو عدله أو حل محله بالفعل، علماً بأن هذا يتضمن أي تشريع فرعي يصدر بموجب أي تشريع من هذا القبيل.
- (12) تعني ألفاظ "اليوم" و"الشهر" و"السنة" اليوم أو الشهر أو السنة، على التوالي، حسب التقويم الميلادي.
- (13) إذا لم يكن اليوم الذي على أي طرف أن يقوم بأي التزام أو تصرف بموجب هذه الاتفاقية فيه أو قبل حلوله يوم عمل، فيجب على الطرف القيام بذلك في يوم العمل التالي أو بحلوله.

3 - 1 الاتحادية أو المشاريع المشتركة

إذا كان المستشار مألّف من أكثر من شخص، أو إذا تم استخدام أي مصطلح في هذا الاتفاقية للإشارة إلى أكثر من طرف:

- (1) ينطبق عليهم أي التزام فردياً واثراً ما بينهم،
- (2) يتمتع كل منهم منفرداً بأي حق لهم،
- (3) يعتبر أي تصرف من جانب أي منهم (بما في ذلك الإعسار) تصرفاً من قبل المستشار،
- (4) وتعتبر أي إشارة أخرى للمستشار إشارة إلى كل منهم على حدة.

4 - 1 ترتيب الأولويات

- (1) إذا وُجد تعارض بين شروط هذه الاتفاقية وطلب تقديم العروض والعرض، يتم حل هذا التعارض بإعطاء الأولوية حسب الترتيب التالي:

- (1) الجزء الرئيسي من هذه الاتفاقية،
- (2) الملحق 1 (حيثيات المشروع)،
- (3) الملحق 2 (نطاق الخدمات)،

(4) الملحق 3 (البرنامج)،

(5) الملحق 4 (الرسوم وجدول الدفع)،

(6) الملحق 5 (الموظفون الرئيسيون)،

(7) والملحق 6 (نموذج ضمان الدفعة المقدمة)،

(2) يجب قراءة الوثائق التي تشكل جزءاً من هذه الاتفاقية ككل. إذا كان هناك أي تباين أو أي تعارض آخر، يجب قراءة المستندات حسب ترتيب الأولوية المدرج في الفقرة 1 - 4(أ). إذا كان هناك أي تعارض في هذه الاتفاقية لا يمكن حله بتطبيق الفقرة 1 - 4(أ)، على الطرف الذي اكتشفه أن يخطر الطرف الآخر فور اكتشافه. وعلى العميل إصدار تعليمات إلى المستشار لمعالجة التعارض (بما في ذلك تطبيق أعلى المعايير المتعارضة أو غير المتسقة) وعلى المستشار الالتزام وفقاً لذلك.

2. التعيين والخدمات

1 - 2 يعين العميل المستشار للقيام بالخدمات (وأي خدمات أخرى عرضية للخدمات بشكل معقول يطلبها العميل بشكل معقول) واستكمالها بموجب هذه الاتفاقية ويقبل المستشار هذا التعيين.

2 - 2 على المستشار أن يقدم الخدمات للعميل وفقاً لهذه الاتفاقية.

3. المدة والبدء

1 - 3 تسري هذه الاتفاقية من تاريخ السريان وإلى التاريخ الأسبق ما بين:

(1) التاريخ الذي يبلغ فيه العميل المستشار بأنه قد تم استكمال وقبول وتسليم الخدمات والمخرجات، حسبما ينطبق،

(2) وتاريخ الإنهاء وفقاً للبند 13 (الإنهاء).

2 - 3 على المستشار أن يبدأ بأداء الخدمات في تاريخ السريان. وتعتبر أي خدمات أدت قبل تاريخ السريان وبعد اصدار خطاب التعميد كأنها أدت بموجب هذه الاتفاقية ووفقاً لها.

4. معايير الخدمة

1 - 4 على المستشار أن يقدم الخدمات وأن يعد ويسلم كافة المخرجات وفقاً لهذه الاتفاقية والممارسات الصناعية الجيدة والنظام المطبق.

2 - 4 على المستشار أن يتأكد من تقديم كافة المخرجات باللغة المحددة في الملحق 1 (حيثيات المشروع) وبشكل دقيق ومناسب للغرض المنشود منها، وأن يلتزم علاوة على ذلك بكافة المتطلبات الواردة في هذه الاتفاقية.

3 - 4 على المستشار أن يتأكد من أن الخدمات والمخرجات لا تنتهك على أي حقوق لأي طرف ثالث ولا تشكل اختلافاً منها، بما في ذلك حقوق النشر، حقوق براءات الاختراع، حقوق العلامات التجارية، حقوق الأسرار التجارية وحقوق أو التزامات السرية.

4 - 4 ويجب على المستشار الالتزام بتعليمات وتوجيهات العميل و/أو ممثليه الصادرة بشأن هذه الاتفاقية و/أو الخدمات.

5 - 4 يجب على المستشار تعزيز المصالح الفضلى للعميل، وألا يشارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي نشاط قد يتعارض مع مصالح العميل بموجب هذه الاتفاقية، علماً بأنه يجوز للمستشار قبول وتنفيذ أي مهام يسندها إليه أشخاص آخرون ويجوز تعيينه من جانبهم طالما أن ذلك لا يؤثر على قدرته على توفير الخدمات (وفق التقدير المعقول للعميل). ويجب على المستشار أن يفصح فوراً للعميل عن أي تضارب في المصالح ينشأ فيما يتعلق بتوفير الخدمات نتيجة لأي تعيين حالي أو مستقبلي أو ارتباط أو مصلحة أخرى للمستشار.

- 4 - 6 على المستشار أن يلتزم بالبرنامج، ويعد أي تأخير من المستشار في تنفيذ الخدمات بمثابة خرق لأحكام هذه الاتفاقية. إذا نص البرنامج على أن الخدمات ستقدم على مراحل، لا يجوز للمستشار البدء في أي مرحلة إلا بعد أن يوجه العميل بذلك. لا يعفي أي توجيه على هذا النحو المستشار من أي التزامات مستحقة بموجب المرحلة السابقة.
- 4 - 7 يقر المستشار بأن العميل قد عين أو سيعين مستشارين آخرين ومقاولين ومقدمي خدمات لتقديم خدمات أو أعمال للمشروع. وعلى المستشار أن يتعاون تعاوناً تاماً مع هؤلاء الأشخاص (بما في ذلك توفير جميع المعلومات وفقاً لتوجيهات العميل) وأن يضمن التنسيق والتكامل ما بين الخدمات (بما في ذلك التصميم عند الاقتضاء) والخدمات والأشغال التي يقدمها هؤلاء الأشخاص لضمان تسليم المشروع ضمن الوقت المحدد. وعلى المستشار أن يؤدي الخدمات بشكل يتجنب التداخل مع أو تعطيل أو تأخير الخدمات أو الأعمال التي يقدمها هؤلاء الأشخاص الآخرون.
- 4 - 8 على المستشار أن يكرس قدرًا كافيًا من الوقت لتنفيذ الخدمات حسب الأصول وأن يحضر جميع الاجتماعات والمؤتمرات التي يتطلبها العميل بشكل معقول.
- 4 - 9 على المستشار أن يقدم للعميل في الأوقات المحددة في الملحق 1 (حيثيات المشروع) تقرير عن التطورات فيما يتعلق بالتقدم المحرز في تنفيذ الخدمات (وأي مشاكل واجهها) في الفترة المعنية. يجب أن تكون تلك التقارير كتابية أو مصاغة بأي وجه قد يطلبه العميل.
- 4 - 10 يحظر على المستشار القيام أو الإحجام عن القيام بأي أمور قد تسبب مخالفة هذه الاتفاقية أو إلحاق ضرر بصورة و/أو سمعة العميل أو مالكي العميل أو أي من فروع أو الشركات التابعة له، أو صورة المملكة و/أو سمعتها، أو قد يترتب عليها أي من ذلك.
- 4 - 11 لا ينجم عن أي أمر أو تحقيق أو معاينة أو موافقة أو عقوبة أو تعقيب أو إذن أو قرار أو توجيه صادر أو مقدم من جانب العميل أو من ينوب عنه في أي وقت أي استبعاد أو تقليل من التزام المستشار بأن يمثل بالممارسات الصناعية الجيدة أو أي إعفاء من أي من واجباته أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
- 4 - 12 على المستشار أن يقدم المشورة المخلصة للعميل بشأن أي مسألة تتعلق بهذه الاتفاقية أو بالخدمات، وعليه أن يعمل دائماً على دعم وحماية المصالح المشروعة للعميل في أي تعاملات مع أطراف ثالثة.
- 4 - 13 يعد المستشار مسؤول عن التحقق من دقة وكمالية كافة المخرجات التي يتم تسليمها للعميل وعليه أن يتحقق من عدم وجود أي معلومات غير صحيحة، غير مكتملة أو غير دقيقة في المخرجات.
- 4 - 14 على المستشار أن يعيد تقديم، على نفقته وتكلفته وحده، أي خدمات يخبره العميل بعدم امتثالها بهذه الاتفاقية. ولا يمس هذا بأي حقوق أخرى للعميل تجاه المستشار عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف أو النفقات الناشئة عن هذه الإعادة في تقديم الخدمات أو المتعلقة بها.

5. التغييرات

- 5 - 1 لا يتم تغيير نطاق الخدمات إلا وفقاً لهذا البند 5 (التغييرات).
- 5 - 2 للعميل، في أي وقت وبموجب إخطار كتابي للمستشار، أن يوسع أو يضيق أو يغير أو يعدل نضاق الخدمات أو البرنامج أو طريقة وترتيب تقديم الخدمات (يشار إليه بمصطلح "تغيير").
- 5 - 3 على المستشار، خلال عشر (10) أيام من تاريخ استلامه لأي إخطار على هذا النحو، أن يقدم للعميل تقدير كتابي لتأثير التغيير على الوقت والتكاليف وغير ذلك.
- 5 - 4 بعد إخطار كتابي آخر من العميل يوجهه بالمباشرة في التغيير، على المستشار أن يباشر بالعمل الضروري بسرعة لتنفيذ التغيير.
- 5 - 5 للمستشار، في أي وقت وبموجب إخطار كتابي للعميل، أن يطالب بحدوث تغيير إذا كان قد طُلب بأن يقدم خدمات أو مخرجات خارج نطاق الخدمات أو المخرجات، بشرط أنه لا يجوز للمستشار أن يطالب بتغيير (أ) إذا كانت الخدمات الإضافية ضرورية لتصحيح أي جزء من الخدمات (أو المخرجات المتعلقة بها) بسبب تصرف أو عدم تصرف أو إفساد أو إهمال من قبل المستشار، أو (ب) فيما يتعلق بأي إعادة جدولة أي عروض للمخرجات، أو (ج) عندما تكون التوسعة أو التضييق أو التغيير أو التعديل لازمة

بسبب اختلاف صغير في نطاق المشروع أو خرق المشغل لهذه الاتفاقية أو إهمال المستشار أو أي مستشار متعاقد معه من الباطن.

6 - 5 حيثما ينطبق ذلك، تستند قيمة أي تغيير إلى الأسعار المحددة في الملحق 4 (الرسوم وجدول الدفع) أو تلك الأسعار الأخرى المتفق عليها بين الطرفين.

7 - 5 إذا نتج عن أي تغيير بموجب البند 5 - 2 أو البند 5 - 5 تضيق لنطاق الخدمات أو حذف الخدمات، لن يتحمل العميل مسؤولية خسارة الأرباح أو أي خسارة غير مباشرة أو تبعية أخرى.

6. مراجعة المخرجات

1 - 6 يخضع التزام العميل بدفع أي مبالغ للمستشار بموجب البند 10 (الرسوم والمصاريف) للشروط التالية:

(1) أن يحق للعميل فترة تصل إلى ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ تسليم المستشار لأي من المخرجات لإجراء عملية مراجعة (يشار إليها بمصطلح "فترة المراجعة")،

(2) في أثناء فترة المراجعة، يحق للعميل أن يطرح أسئلة عن المخرجات وأن يقدم تعليقاته عليها، وعلى المستشار أن يعكسها في نسخ معدلة من المخرجات،

(3) وبعد فترة المراجعة، يحق للعميل أن يطبق خصم مناسب فيما يتعلق بأي خدمات (ومخرجات) لم يتم تقديمها وفقاً لهذه الاتفاقية.

2 - 6 يقر المستشار ويوافق على ما يلي:

(1) أن الغرض الوحيد من استلامه لأي مراجعة، ملاحظات أو موافقات (وما يتم اعتباره موافقة) من العميل بالنسبة لأي مخرج يقدمه المستشار هو إدارة هذه الاتفاقية ومراقبة أداء المستشار بموجب هذه الاتفاقية،

(2) لا يقبل العميل أي مسؤولية، أو يتحمل أي واجب رعاية تجاه المستشار فيما يتعلق بمراجعة أو التعليق على المخرجات المقدمة من المستشار فيما يتعلق بأي أخطاء أو سهوات أو الامتثال بمتطلبات هذه الاتفاقية،

(3) أنه لن يترتب على أي ملاحظة أو مراجعة أو موافقة (وما يتم اعتباره موافقة) أو رفض لأي من المخرجات، أو أي امتناع عن مراجعتها أو تقديم الملاحظات أو الموافقة عليها أو رفضها، أو أي توجيهات أخرى من العميل بخصوص تلك المخرجات أي مما يلي:

(1) إعفاء المستشار من التزاماته أو مسؤولياته بموجب هذه الاتفاقية أو خلاف ذلك، أو تغيير هذه الالتزامات والمسؤوليات أو التأثير عليها،

(2) التأثير سلباً على حقوق العميل من المستشار، سواء كانت بموجب هذه الاتفاقية أو غير ذلك.

مع مراعاة البند 6 - 1، لا يجوز للمستشار أن يجري أي تغيير أو إضافة أو حذف من أي مخرجات سبق وأن وافق عليها العميل أو تم تقديمها للعميل إلا:

(4) بالنسبة لأي وثيقة وافق عليها العميل، بموافقة خطية مسبقة من العميل،

(5) وبخلاف ذلك، بعد إخطار العميل بالتغيير أو الإضافة أو الحذف.

7. الإقرارات

1 - 7 يتعهد المستشار ويقر، في تاريخ السريان وسنوياً منه، بما يلي:

- (1) صحة إنشائه وحسن مكانته بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية،
- (2) أنه يتمتع بكامل الصلاحيات والسلطات القانونية والخاصة به كشركة لإبرام هذه الاتفاقية، وأنه قد اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لأداء التزاماته وتنفيذ الخدمات بموجب هذه الاتفاقية،
- (3) لم يترتب على تحرير، تسليم أو تنفيذ هذه الاتفاقية أو أي وثيقة أخرى متعلقة بها من جانب المستشار أي مخالفة لأحكام أي وثيقة أو اتفاق جوهري يكون المستشار طرفاً فيه أو ملزماً به، ولم ينجم عن ذلك تقصير (أو أي حالة تشكل تقصير بعد أو دون توجيه إخطار و/أو مرور الوقت)،
- (4) أنه، وأن موظفيه ومن تعاقد معهم من الباطن، مهيئين، مؤهلين بشكل مناسب، مختصين وقادرين على تنفيذ الخدمات وتسليم المخرجات وفقاً لهذه الاتفاقية،
- (5) أنه غير مسجل في أي ولاية قضائية خاضعة لأي عقوبات تجارية أو اقتصادية أو مالية بموجب أي قوانين أو أنظمة أو مقاطعات أو تدابير تقييدية تفرضها أو تطبقها المملكة أو أي من أجهزتها ومؤسساتها،
- (6) أنه ليس على علم بأي أمر إفسار أو أمر تصفية ضده أو بأي إجراءات إفسار أو تصفية جارية أو مهددة ضده، وعدم وجود أي إجراء أو دعوى أو تحقيق رسمي جاريين أو مهددين أمام أو من قبل أي جهة مختصة أو هيئة تحكيم أو هيئة أخرى ضده أو ذات تأثير عليه أو على أي من ممتلكاته أو حقوقه أو أصوله، والتي من المتوقع بشكل معقول أن تؤدي إلى تأثير سلبي مادي على قدرته على أداء الخدمات أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو على صحة أو قابلية إنفاذ هذه الاتفاقية.

2 - 7 يقر المستشار ويعلم أن العميل يهدف إلى تطوير محافظة العلا والاستثمار في سكانها، كما يقر ويعلم بأن العميل ملزم بتفضيل المحتوى المحلي. عليه، يلتزم المستشار بأقصى إمكاناته عند تنفيذ خدماته بإعطاء الأفضلية دائماً للمحتوى المحلي وذلك من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها، وتكون الأولوية دائماً لسكان محافظة العلا من خلال تدريبهم وتوظيفهم لأداء الخدمات أو من خلال شراء السلع والمنتجات المحلية.

8. موظفي المستشار

1 - 8 على المستشار أن يعين موظفين مؤهلين وكفؤين وذوي خبرة مناسبة لأداء الخدمات وفقاً لشروط هذه الاتفاقية ووفقاً للمعايير المهنية الدولية للمستشارين ذوي الخبرة المتخصصين في التخصصات المطلوبة لأداء الخدمات. يجب أن يكون كل شخص مكلف بأداء أي جزء من التزامات المستشار بموجب هذه الاتفاقية مؤهلاً لأدائها. وبالإضافة إلى ذلك، يكون المستشار مسؤولاً بالكامل عن الحصول على التأشيرات والتصاريح الأخرى التي يحتاجها موظفون المستشار للدخول إلى المملكة والإقامة فيها والعمل فيها لغرض أداء الخدمات والامتثال بالتزاماته الأخرى بموجب هذه الاتفاقية ويتحمل تكاليف ذلك.

2 - 8 على المستشار أن يتأكد من تطبيق والتزام موظفي المستشار بأي أنظمة أمن أو سلامة منطبقة تخص العميل من وقت لآخر. يتحمل المستشار المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع موظفي المستشار العاملين في المشروع وعليه أن يعرض العميل بالكامل وفقاً لذلك بشرط ألا تسري هذه المسؤولية أو هذه التعويض على أي إصابة قد تحدث بسبب الإهمال أو التقصير المتعمد من قبل العميل أو موظفي العميل.

3 - 8 يحق للعميل مطالبة المستشار بأن يزيل من توفير الخدمات أي شخص (بما في ذلك الموظفون الرئيسيون وممثل المستشار) موظف أو معين من قبل المستشار في أداء الخدمات إذا اعتبره العميل مذنباً بسوء السلوك أو غير كفء أو مهمل أو إذا رأى العميل أن تعيينه غير مرغوب فيه لأي سبب آخر. يقوم المستشار، خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الإخطار من العميل، بإزالة هذا الشخص من أداء الخدمات دون وقوع أي مسؤولية على العميل وبالترتيب لتوفير بديل من موظفي المستشار يتمتع بمؤهلات وخبرات مناسبة وموافق عليه من قبل ممثل العميل دون أي تكلفة على العميل ودون تكبد أي تأخير في أداء الخدمات.

8 - 4 يقوم المستشار بتعيين الموظفين الرئيسيين لأغراض تنفيذ الخدمات ولا يجوز له تغيير الموظفين الرئيسيين دون موافقة كتابية مسبقة من العميل. في حالة مغادرة أي شخص من موظفي المستشار ، أو نتيجة وفاته أو عجزه عن تنفيذ الخدمات ، يجب على المستشار تعيين بديل يتمتع بما لا يقل عن نفس المستوى من الخبرة.

9. الممثلون المفوضون

9 - 1 يتحمل ممثل المستشار المسؤولية العامة عن تنفيذ الخدمات، ويوافق المستشار ألا يقوم بإقالة أو استبدال هذا الشخص من دوره كممثل للمستشار دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل. وفي حالة ترك الشخص عمله لدى المستشار، أو وفاته أو عجزه عن تنفيذ الخدمات، يعين المستشار بديلاً له على الفور يتمتع بما لا يقل عن نفس المستوى من الخبرة.

9 - 2 يحق للعميل الاعتماد على صلاحية ممثل المستشار في التصرف نيابة عن المستشار والتزامه تجاهه فيما يتعلق بجميع الأمور المتعلقة بالخدمات وبهذه الاتفاقية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إدخال أي تعديلات أو إضافات على هذه الاتفاقية أو حذف أية بنود منها).

9 - 3 يكون المستشار مسؤولاً أمام العميل عن أفعال ممثل المستشار وتقصيره وإهماله كما لو كان اقترحها المستشار ذاته، وعليه فإن تعيين ممثل المستشار لا يعفي المستشار بأي حال من الأحوال من أي التزام أو مسؤولية تقع عليه بموجب هذه الاتفاقية.

9 - 4 يعين العميل ممثل العميل كنقطة التواصل الأساسية لأغراض هذه الاتفاقية.

9 - 5 يتمتع ممثل العميل بكامل الصلاحيات في التصرف نيابة عن العميل بموجب هذه الاتفاقية في جميع الأمور باستثناء أي أمور يحتفظ بها العميل لذاته من وقت لآخر بموجب توجيه إخطار مكتوب للمستشار، ويجوز لممثل العميل من وقت لآخر أن يفوض أي من الواجبات والصلاحيات المخولة له لشخص آخر، كما يجوز له من وقت لآخر إلغاء أي تفويض من هذا القبيل، على أن يوجه للمستشار إخطار مكتوب في كلتا الحالتين. ويجوز للعميل استبدال ممثل العميل من وقت لآخر بعد توجيه إخطار مكتوب للمستشار.

10. الرسوم والمصاريف

على العميل أن يدفع الرسوم، والتي يتم احتسابها على النحو المنصوص عليه في الملحق 4 (الرسوم وجدول الدفع)، للمستشار كتعويض عن أداء الخدمات، وتشمل الرسوم جميع التكاليف والنفقات العرضية ونفقات السفر الموافق عليها والمصروفات التي تكبدها المستشار وجميع الأرباح ("الرسوم"). لا يتم تعديل الرسوم إلا من خلال تغيير.

10 - 1 على المستشار إصدار فواتير الرسوم بالعملة المنصوص عليها في الملحق 1 (حيثيات المشروع) وعلى العميل، مع مراعاة باقي شروط هذه الاتفاقية، أن يدفع المبلغ الموافق عليه خلال ستين (60) يوم عمل من تاريخ موافقة العميل على الفاتورة ذات العلاقة (على ألا تحجب هذه الموافقة إلا بسبب معقول).

10 - 2 لا يحق للمستشار إصدار فواتير للعميل بأي مبلغ أو مبالغ تزيد عن الرسوم ما لم يتفق الطرفان بشكل محدد كتابة على ذلك قبل تكبد المبلغ أو المبالغ.

10 - 3 لا يجوز أن تتجاوز المبالغ المدفوعة للمستشار قيمة ما تم أدائه من الخدمات، ويؤجل سداد نسبة من قيمة الخدمات المنجزة، وذلك إما بالاحتفاظ بنسبة من كل دفعة أو حجز الدفعة الأخيرة أو كليهما معاً، على ألا تقل قيمة المبلغ المحتجز عن خمسة (5%) بالمائة من إجمالي قيمة الاتفاقية، تدفع عند إتمام أداء الخدمات وقبولها من العميل وتسليمها تسليمًا نهائيًا.

10 - 4 في حالة وجود نزاع بين العميل والمستشار فيما يتعلق بالمبلغ المستحق فيما يتعلق بالخدمات، على العميل سداد جميع المبالغ غير المتنازع عليها ولا يكون مطالباً بدفع المبلغ محل النزاع حتى يقوم الطرفان بتسوية أو حل هذا النزاع. على المستشار الاستمرار في تنفيذ جميع التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بغض النظر عن أي نزاع من هذا القبيل.

10 - 5 يجب على المستشار الاحتفاظ بسجلات كاملة ودقيقة في شكل يتفق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في المملكة لإثبات رسوم المستشار المقررة بموجب أي فاتورة. على المستشار الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة عشر (10) سنوات من تاريخ انتهاء الخدمات. يحق للعميل الاطلاع على جميع سجلات المستشار بما في ذلك جميع الوثائق الداعمة لغرض التحقق من أي رسوم صدرت بها فواتير إلى العميل بموجب هذه الاتفاقية خلال فترة قوامها عشر (10) سنوات من تاريخ إنجاز الخدمات. وعلى المستشار أن

يتعاون مع العميل من خلال منحه إمكانية الوصول إلى سجلات المستشار في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ طلب العميل، ويُجرى فحص هذه السجلات في المكان والوقت المتفق عليهما.

6 - 10 يجوز للعميل مقاصة أو خصم أي مبالغ مستحقة للمستشار بموجب هذه الاتفاقية أو أي دين أو أموال أخرى مستحقة من المستشار للعميل بموجب هذه الاتفاقية.

7 - 10 لا يكون العميل ملزم بدفع أي مبالغ للمستشار بموجب هذه الاتفاقية إلا إذا كان المستشار ممثلاً (حسبما ينطبق) بالتزاماته بموجب البند 11 (الدفع المقدمة) والبند 12 (ضمان الشركة الأم).

11. الدفع المقدمة

1 - 11 يجوز للعميل، إذا كان ذلك مذكوراً في الملحق 1 (حيثيات المشروع)، تقديم دفعة مقدمة للمستشار (كقرض بدون فوائد) بعد استلام ضمان الدفع المقدمة.

2 - 11 على المستشار أن يحصل (على نفقة المستشار) على ضماناً للدفع المقدمة بالمبلغ والعملة المساوية للدفع المقدمة ("ضمان الدفع المقدمة") ، وأن يقدمه إلى العميل. يجب أن يتم إصدار هذا الضمان من قبل بنك مرخص له بممارسة الأعمال في المملكة، وأن يتبع النموذج المنصوص عليه في الملحق 6 (نموذج ضمان الدفع المقدمة) أو نموذج آخر يوافق عليه العميل (على ألا تعفي هذه الموافقة و/أو الاتفاق المستشار من أي التزام بموجب هذا البند).

3 - 11 يجب على المستشار التأكد من أن ضمان الدفع المقدمة صالح وساري المفعول حتى يتم سداد الدفع المقدمة، ولكن من الممكن أن يتم تخفيض هذا المبلغ تدريجياً بقدر يساوي المبالغ الذي يسدده المستشار وفقاً للبند 6-11.

4 - 11 إذا لم يتم سداد الدفع المقدمة بحلول عشرون (20) يوم عمل قبل تاريخ انتهاء ضمان الدفع المقدمة:

(1) على المستشار أن يمدد صلاحية هذا الضمان حتى يتم سداد الدفع المقدمة،

(2) على المستشار أن يقدم دليل على هذا التمديد إلى العميل على الفور،

(3) إذا لم يتلقى العميل هذه الدليل قبل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ انتهاء ضمان الدفع المقدمة، يحق للعميل المطالبة بموجب ضمان الدفع المقدمة بمبلغ الدفع المقدمة الذي لم يتم سداده.

5 - 11 عند تقديم ضمان الدفع المقدمة ، يجب على المستشار تضمين فاتورة الدفع المقدمة.

6 - 11 يتم سداد الدفع المقدمة من خلال الخصم من كل دفعة من الرسوم حتى يتم سداد الدفع المقدمة.

7 - 11 إذا لم يتم سداد الدفع المقدمة قبل إتمام الخدمات، أو قبل الإنهاء بموجب البند 13 (الإنهاء) ، يصبح كامل الرصيد المستحق عندئذ مستحقاً على الفور وواجب الدفع من قبل المستشار إلى العميل.

12. ضمان الشركة الأم

1 - 12 إذا كان ذلك مذكوراً في الملحق 1 (حيثيات المشروع)، على المستشار أن يسلم للعميل عند إبرام هذه الاتفاقية ضمان الشركة الأم الموقع حسب الأصول (أو، في حالة وجود مشروع مشترك أو اتحاد أو رابطة شركات، من الشركة الأم العليا لكل شركة منها) لأداء المستشار لهذه الاتفاقية.

2 - 12 دون الإخلال بأي حقوق أخرى للعميل بموجب هذه الاتفاقية ، فإن توفير ضمان الشركة الأم والحفاظ عليه بشكل كامل وساري المفعول سيكونان شرطان مستمران قبل استحقاق الدفع و/أو الاستمرار في الدفع للمستشار لأداء الخدمات.

13. الانتهاء

13 - 1 يحق للعميل إنهاء هذه الاتفاقية بأثر فوري (ودون الحاجة إلى تقديم أي إشعار أو دفع بدل إخطار أو استصدار قرار محكمة أو قرار تحكيم) وذلك في حال قيام المستشار بأي مما يلي:

(1) انتهاك أيًا من بنود أو شروط هذه الاتفاقية والفشل في تصحيح هذا الانتهاك خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ طلب العميل الخطي لتصحيح أو معالجة الانتهاك،

(2) إهمال أو رفض توفير الخدمات،

(3) التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن على تنفيذه دون إذن كتابي مسبق من العميل،

(4) الإفلاس أو إثبات إفلاسه أو إثبات إعساره أو إخضاعه لإصدار أمر بوضع المستشار تحت الحراسة القضائية أو تصفيته أو حله،

(5) أو التصرف بأي شكل من أشكال التحيز الجوهري لمصالح العميل أو أي من فروع أو تبعاه أو المملكة.

13 - 2 يجوز للعميل إنهاء هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال في أي وقت ودون إبداء أي سبب بموجب إخطار كتابي يقدمه إلى المستشار قبل مدة لا تقل عن عشرة (10) أيام عمل.

13 - 3 في حالة إنهاء هذه الاتفاقية، لا يكون العميل مسؤولاً أمام المستشار إلا فيما يتعلق بالأتعاب والمصاريف المستحقة عن الخدمات (والمخرجات) المقدمة بالفعل حتى تاريخ الإنهاء (الذي يحسبه العميل على أساس تناسبي)، ولن يكون مسؤولاً أمام المستشار عن أي تعويض يتعلق بالأرباح الفائتة والنفقات العامة وفقدان الاتصال أو الخسائر الأخرى التبعية أو غير المباشرة فيما يتعلق بإنهاء هذه الاتفاقية. إذا كانت الخدمات (والمخرجات) التي قدمت بالفعل في وقت الإنهاء لا تتوافق مع الدفعات المقدمة بموجب البند 10 (الرسوم والمصاريف)، يكون المستشار مسؤولاً أمام العميل عن سداد هذه الدفعة (التي يحسبها العميل على أساس تناسبي)، على أن يتم هذا السداد في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تقديم العميل لطلب مكتوب.

14. الآثار المترتبة على الإنهاء

14 - 1 عند إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب من الأسباب، يقوم المستشار بما يلي:

(1) يمضي قدماً بطريقة منظمة وبالسرية المعقولة وبمراعاة الاجتهاد والاقتصاد لاتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بطريقة فعالة،

(2) في حالة قيام العميل بتعيين استشاري آخر لإكمال الخدمات بعد ذلك الإنهاء، يتعاون بشكل كامل مع هذا المستشار لنقل الخدمات بشكل منظم إلى الحد المعقول،

(3) وخلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ سريان مفعول الإنهاء، يقدم ويضمن أن يقدم كل استشاري فرعي تابع له إلى العميل جميع المخرجات وغير ذلك من المستندات والأوراق والأقراص والرسوم والبرمجيات والتقارير وتصاريح الدخول والمفاتيح وجميع أنواع المعدات والممتلكات التي ترجع ملكيتها إلى العميل والتي قد تكون في حوزة المستشار أو تحت سيطرته (بما في ذلك أي منتج عمل قيد التنفيذ لم يكتمل بعد) وأي إقرار موقع بإعادة ذلك إلى العميل.

14 - 2 لا يخل أي إنهاء للاتفاقية بالحقوق أو المطالبات الممنوحة للطرفين بموجب هذه الاتفاقية ولا يمس بها. لا ينتهي سريان البنود التي تنص على سريان هذه الاتفاقية بأي إنهاء لهذه الاتفاقية.

15. تعليق الخدمات

15 - 1 يجوز للعميل بموجب أخطار خطي مدته خمسة (5) أيام عمل أن ستلزم من المستشار تعليق أي من الخدمات أو جميعها.

15 - 2 إذا تم تعليق الخدمات على هذا النحو، لا يكون العميل مسؤولاً أمام المستشار إلا فيما يتعلق بالرسوم المستحقة فيما يتعلق بالخدمات (والمخرجات) التي تم تقديمها فعلياً قبل تاريخ التعليق (يحسبها العميل على أساس تناسبي) ولن يكون مسؤولاً أمام

المستشار عن أي تعويض فيما يتعلق بفقدان الأرباح أو النفقات العامة أو فقدان الاتصال أو غيرها من الخسائر التبعية أو غير المباشرة فيما يتعلق بتعليق الخدمات.

15 - 3 يجب على المستشار استئناف تنفيذ الخدمات المعلقة في التاريخ المنصوص عليه في الأخطار الصادر عن العميل وفقاً للبند 15 - 1.

16. الغرامات والتعويض

16 - 1 تحدد مسؤولية الطرفين الناتجة عن الإخلال بهذه الاتفاقية وفق النظام المطبق.

16 - 2 يحق للعميل في حال تأخر المستشار في تسليم الخدمات بسبب تقصير أو أخطاء من المستشار حسب المواعيد المتفق عليها فرض غرامة تأخير على المستشار عن كل يوم تأخير، ويتم احتساب الغرامة عبر تقسيم كامل قيمة الاتفاقية على مجموع الأيام التي يجب تسليم الخدمات خلالها، ومن ثم خصم المبالغ المقابلة لأيام التأخير بشرط ألا تتجاوز غرامة التأخير ما يعادل عشرين (20%) بالمائة من إجمالي قيمة هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى غرامة التأخير، يكون للعميل الحق في الحصول على جميع الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حسب الإقتضاء. وفي هذه الحالة، يحق للعميل استقطاع هذه الغرامة من أي مستحقات للمستشار ترتبت بناء على هذه الاتفاقية أو أي عقد آخر مع العميل.

16 - 3 في حالة استخدام العميل لحقه المشار إليه في الفقرة أعلاه، تستحق غرامة التأخير دون الحاجة لتقديم أي إشعار أو اتخاذ أي إجراء قانوني أو إثبات على وقوع ضرر أو خسائر، ما لم يكن التأخير قد حدث بسبب يعزى للعميل.

16 - 4 يقر المستشار أنه في حال حدوث أي تأخير في تنفيذ هذه الاتفاقية يكون هو المتسبب به، فيحق للعميل تعليق أية دفعات متصلة بهذه الاتفاقية.

17. حقوق الملكية الفكرية

17 - 1 تكون الملكية الفكرية في جميع الوثائق والرسومات (سواء كانت في نسخة ورقية أو إلكترونية بمجرد انشاء المستند أو الرسم) التي أعدها المستشار أو التي أعدت نيابة عنه في توفير الخدمات ملكاً للعميل وتعهده له فور إنشائها، شريطة أن يحتفظ المستشار بحق ملكية أي ملكية فكرية موجودة مسبقاً ومملوكة من قبل المستشار في تاريخ السريان ("الملكية الفكرية الموجودة مسبقاً").

17 - 2 يمنح المستشار للعميل ترخيصاً للملكية الفكرية الموجودة مسبقاً غير قابل للإلغاء، غير حصري، قابل للتحويل، قابل للتنازل، وخالٍ من رسوم الاستخدام لأغراض المشروع، بما في ذلك لأي:

(1) تعديلات إضافية على المشروع،

(2) والتواجه مع الأعمال الأخرى المتعلقة بالمشروع بشكل مباشر أو غير مباشر.

17 - 3 يمنح العميل للاستشاري ترخيصاً للملكية الفكرية المشار إليها في الفقرة 17 - 1 (باستثناء الملكية الفكرية الموجودة مسبقاً) قابلاً للإلغاء وحصرياً وغير قابل للتحويل وخالٍ من رسوم الاستخدام فقط لغرض المشروع، بما في ذلك أي تعديلات إضافية على المشروع.

17 - 4 إن المستشار:

(1) يوافق على أن يتخذ الحرص المناسب حتى لا تشكل أي من المخرجات، أو استخدامها، انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية لأي شخص،

(2) يلتزم بتعويض العميل ومسؤوليه ووكلائه ومقاوليه وموظفيه ضد أي ادعاء بأن استخدام أي مخرجات ينتهك أي حقوق ملكية فكرية في أي مكان في العالم.

17 - 5 يجب على المستشار ضمان أن شروط أي ارتباط مع أي مقال من الباطن تسمح بنقل ملكية وترخيص الملكية الفكرية المنصوص عليها في هذا البند 17.

18. المعلومات السرية

18 - 1 توجد بين الطرفين علاقة سرية قام أو قد يقوم بموجبها العميل في المستقبل بالإفصاح عن معلومات سرية ذات قيمة تجارية بما في ذلك: الأفكار والأساليب والمفاهيم والتحليل والدراسات والبحوث واستراتيجيات الأعمال المتعلقة بالمشروع، والخطط الداخلية والمعلومات المتعلقة بالعمل وأعماله ومنتجاته؛ وأي معلومات غير عامة أو مسجلة الملكية سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو متضمنة في أي دعم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البنود المحددة مثل شروط أي اتفاق بين العميل وأي طرف آخر؛ وهوية العميل وخطته الاستراتيجية والمعلومات المتعلقة بالأسواق والتسعير وشروط وطبيعة أي مفاوضات يجريها مع رجال الأعمال أو شركاء الأعمال أو البائعين المحتملين؛ والمعلومات المتعلقة بطبيعة ونطاق وحجم الأرباح المحققة أو المستلمة من جانب العميل؛ وقوائم الدخل والقوائم المالية والميزانيات العمومية والمنهجيات والدراسات والتحليلات والمعلومات المالية الأخرى التي يعدها العميل أو تتعلق به؛ وأي توقعات بشأن المشروعات المستقبلية و/أو الدخل و/أو الأعمال التجارية و/أو الشؤون الحكومية و/أو الاتصالات و/أو خطط العلاقات العامة؛ والعلاقات الداخلية أو المشتركة بين العميل والشركات التابعة له؛ والمعلومات المتعلقة بالتراخيص والمواصفات التكنولوجية والوثائق القانونية والمسائل القانونية والدراسات الاستراتيجية والاقتصادية وغيرها من المعلومات ذات الصلة؛ وأي معلومات تتعلق بهذه الاتفاقية ("المعلومات السرية").

18 - 2 يتعهد المستشار بالحفاظ على سرية المعلومات السرية، ويتعين عليه خلال مدة هذه الاتفاقية وفي غضون عشر (10) سنوات من إنهاؤها أو استكمال الخدمات أن لا يفشي أي من هذه المعلومات السرية إلى أي شخص أو شركة أو كيان آخر، أو يستخدمها بأي شكل من الأشكال، باستثناء ما هو ضروري لتقديم الخدمات، ما يلزم بموجب النظام المطبق، وغير ذلك مما يأتين به العميل كتابياً.

18 - 3 يوافق المستشار على أنه لن يستخدم أو يستغل المعلومات السرية التي تم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية لأي سبب آخر غير تنفيذ الخدمات.

18 - 4 يجب ألا يقدم المستشار أي مقالات أو عروض أو تصريحات أو خطابات أو دراسات أو ملاحظات أخرى تتعلق بالعمل أو عمل المستشار للعميل أو المعلومات السرية دون موافقة كتابية مسبقة من العميل.

18 - 5 يجب ألا يقوم المستشار بالإفصاح عن أي معلومات سرية أو إتاحتها في وسائل الإعلام الاجتماعية أو المذكرات أو المجلات أو المطبوعات أو المقابلات أو الدراسات أو التحليلات.

18 - 6 على المستشار أن يتخذ جميع الاحتياطات الأمنية المعقولة لحماية المعلومات السرية الخاصة بالعمل. والتي تشمل على الأقل الاحتياطات التي يأخذها المستشار لحماية معلوماته السرية الخاصة.

19. حدود المسؤولية

19 - 1 مع مراعاة البند 19 - 2، لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية أمام الطرف الآخر المتمثلة في تعويض لأسباب تتعلق بخرق الاتفاقية أو الالتزامات النظامية أو التقصير لأي:

(1) خسارة غير مباشرة أو تبعية قد يتكبدها أي من الطرفين

(2) خسارة أو تأجيل في الاستخدام أو خسارة أو تأخير في الحصول على الربح أو خسارة أو تأخير في الحصول على الإيرادات أو أي شكل من أشكال الخسارة والضرر غير المباشر أو الخاص أو التبعية باستثناء تضرر السمعة والقيمة والمكتسبة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر على ألا يكون قد ورد ذلك في البند (أ).

19 - 2 لا يسري البند 19 - 1 فيما يتعلق بأي مسؤولية: (أ) ناشئة عن الغش أو سوء السلوك المتعمد أو الإهمال (ب) لا يمكن استثنائها نظامياً أو تحديدها (ج) بالتعويض بموجب البند 21 (التعويض).

3 - 19 إلى الحد المسموح به وفق النظام المطبق، لا تتجاوز مسؤولية الطرفين بموجب هذه الاتفاقية المبلغ المنصوص عليه في الملحق 1 (حيثيات المشروع).

20. التأمين

1 - 20 على المستشار أن يحصل على تأمين من شركة تأمين حسنة السمعة والحفاظ عليه ساريًا طوال فترة الاتفاقية وذلك على حسابه ونفقته الخاصة.

2 - 20 على المستشار أن يزود العميل بنسخة من شهادة التأمين في تاريخ السريان وسنوياً من تاريخ السريان خلال مدة هذه الاتفاقية.

3 - 20 يقر المستشار، في تاريخ السريان وسنوياً منه، بما يلي:

(1) أن التأمينات موجودة حالياً بحدود تعويض لا تقل عن المبلغ المنصوص عليه في الملحق 1 (حيثيات المشروع) لكل مطالبة،

(2) أن التأمينات سارية المفعول، وأنه قد تم الإفصاح عن جميع الظروف المتعلقة بالتأمينات أمام شركة التأمين، وأنه لا توجد أي ظروف تمنح شركة التأمين الحق في ابطال التأمينات وأن الأقساط مدفوعة عن فترة التأمين الحالية، في جميع الأحوال على حد علم المستشار وبناءً على المعلومات المتوفرة لديه،

(3) أنه ليس على علم بأي سبب لعدم تغطية التأمينات لأي مطالبة بموجب هذه الاتفاقية إلى حدود غطاءها التأميني، وإذا علم المستشار بأي سبب لعدم تغطية التأمينات لأي مطالبة بموجب هذه الاتفاقية إلى حدود غطاءها التأميني، عليه أن يخطر العميل بذلك كتابةً على الفور.

4 - 20 يتعهد المستشار بما يلي:

(1) أن يحتفظ بتأمين تعويض مهني بدءاً من تاريخ هذه الاتفاقية وإلى حين إمكانية نشوء أي مسؤولية عن هذه الاتفاقية على أن لا تقل هذه المدة عن عشر (10) سنوات من تاريخ الانتهاء من الخدمات أو انتهاء هذه الاتفاقية قبل ذلك، على أن يكون ذلك التأمين وفي جميع الأحوال متاحاً في السوق للمنتمين إلى مهنة المستشار بأسعار معقولة تجارياً،

(2) أن يتأكد من إبرام هذه التأمينات في الحال والمستقبل مع شركات تأمين راسخة ذات حجم وسمعة حسنة مقبولة للعميل،

(3) أن يتأكد من عدم اشتغال التأمينات على أي شروط أو قيود أو استثناءات أو تجاوزات غير عادية أو عصبية بدون مبرر،

(4) أن يقدم، بناءً على طلب معقول من العميل، تأكيداً كتابياً من إحدى شركات وساطة التأمين يفيد بأن التأمينات التي حصل عليها المستشار سارية المفعول طبقاً للأحكام الواردة في هذا البند.

5 - 20 تعتبر أي زيادة أو إضافة في الأقساط التي تطلبها شركات التأمين لأسباب تتعلق بمطالبات المستشار المسبقة أو تتعلق بأي فعل أو ترك أو مسألة أو أمر يخص المستشار سواء كان يتعلق بهذه الاتفاقية أو غيرها من ضمن الأسعار المعقولة تجارياً

6 - 20 يجب على المستشار إخبار العميل فوراً في حال عدم توفر أي من التأمينات بأسعار معقولة تجارياً حتى يتمكن الطرفان من مناقشة وسائل تحقيق كل منهما أفضل صور الحماية فيما يتعلق بالخدمات في حال غياب تلك البوليصة

7 - 20 اتفق الطرفان على أن يتحمل المستشار منفرداً مسؤولية أي اقتطاع أو خسارة.

8 - 20 بناءً على طلب العميل في أي وقت، على المستشار أن يوفر إثبات كتابي على أن التأمينات محتفظ بها وفق المتطلبات الواردة في هذه الاتفاقية.

9 - 20 يتعهد المستشار بإخطار كل شركة تأمين قدمت له التأمينات ذات صلة بأي مطالبة مرفوعة ضده فيما يتعلق بهذه الاتفاقية فور تلقيه تلك المطالبة.

20 - 10 لا يقلل اتخاذ المستشار لأي تأمينات، سواء بموجب هذه الاتفاقية أو غير ذلك و/أو سواء حصل المستشار على دفعات أو أموال من تلك التأمينات أم لا، من التزاماته المقررة في هذه الاتفاقية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الالتزامات المحددة في البند 21 (التعويض).

20 - 11 على المستشار أن يحافظ في جميع الأوقات على التأمينات سارية وفقاً لهذا البند 20. إذا قصر المستشار في سداد أقساط أي تأمين، فيحق للعميل بموجب إخطار كتابي مدته (10) أيام عمل سداد جميع تلك الأقساط نيابة عن المستشار وتكون جميع المبالغ المتكبدة من جانب العميل فيما يتعلق بسداد تلك الأقساط على حساب المستشار وتكون ديناً على المستشار لصالح العميل.

21. التعويض

على المستشار أن يعرض العميل أو موظفيه أو وكلائه أو ممثليه عن أي وجميع الخسائر أو المسؤوليات أو التكاليف أو الدعاوى أو القضايا أو المطالبات التي قد يتكبدها العميل أو أي من موظفيه أو وكلائه أو ممثليه نتيجة أو فيما يتعلق بأي فعل أو ترك يؤدي إلى خسارة أو إصابة (تشمل الوفاة) أو ضرر لأي أشخاص أو ممتلكات قد ينشأ عن تقصير المستشار أو أي من موظفين المستشار في تنفيذ الالتزامات المنوطة بكل منهم بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي انتهاك فعلي أو مزعوم لبراءات الاختراع والتصميمات وأي حقوق ملكية فكرية أخرى) أو ينشأ بطريقة أو بأخرى عن أي سبب أو أمر أو شيء ينطوي على إهمال يقع حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية وكذلك الخسائر أو المسؤوليات أو التكاليف أو الدعاوى أو القضايا أو المطالبات التي تنشأ أثناء هذه الاتفاقية والتي لم تكتشف إلا بعد تاريخ انتهاء الاتفاقية أو فسخها، على ألا ينطبق هذا التعويض فيما يتعلق بأي من تلك الأمور المتكبدة أو المرفوعة نتيجة أو فيما يتعلق بالخسائر أو الإصابات أو الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات والتي قد تنشأ عن أي فعل أو إهمال من جانب العميل.

22. الضرائب

22 - 1 يكون المستشار مسؤولاً عن سداد الضرائب المفروضة عليه في بلده وفي المملكة. لا يقبل العميل أي مسؤولية تتعلق بالالتزامات الضريبية الواقعة على المستشار في هذا الصدد، بشرط أن يقوم العميل بدفع ضريبة القيمة المضافة بالقدر المفروض دفعه في المملكة.

22 - 2 يقر المستشار أن العميل قد يكون ملزم، بموجب النظام المطبق، بأن يطبق اقتطاعات ضريبية على التعويضات الواجب دفعها وفقاً للبند 10 (الرسوم والمصاريف) وأنه، عند اللزوم، سيزود المستشار بشهادة ضريبية.

23. حظر الرشوة

يتعهد المستشار بما يلي:

23 - 1 أنه لن يقوم، في سياق تنفيذ هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بأي نشاط ذي صلة، بدفع أو تقديم أو إعطاء أو عرض أو وعد، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأي دفعات نقدية أو أي شيء ذي قيمة لأي مسؤول أو موظف عام أو مسؤول سياسي أو أي طرف ثالث يستخدمه العميل لإقناع ذلك المسؤول أو الشخص باستخدام نفوذه أو نفوذها فيما يتعلق بالمشروع أو في حكومة أو وكالة أو مؤسسة أو منظمة دولية عامة أو حزب سياسي أو أي تقسيم فرعي مما سبق لتأمين ميزة تجارية على وجه غير سليم لصالح العميل،

23 - 2 أنه لم يسع ولن يسعى ولم يحاول ولن يحاول الحصول على، ولم يقبل ولن يقبل أي ميزة، مالية أو عينية، لصالح أو من أي طرف مهما كان، إذا كانت هذه الميزة تمثل ممارسة غير نظامية أو تنطوي على فساد، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، بأن كانت عبارة عن حافز أو مكافأة تتعلق بتنفيذ الاتفاقية،

23 - 3 أنه سيخبر العميل فوراً بأي معلومات تشير إلى وجود أموال أو شيء ذي قيمة مدفوع أو مقدم ومعرض أو موعود بتقديره لأي مسؤول أو موظف عام أو مسؤول سياسي على النحو المذكور أعلاه،

23 - 4 أنه سيفصح عن أي عمولات أو رسوم أو مساهمات سياسية التزاماً بنصوص القانون،

23 - 5 وعدم وجود أي مسؤول حكومي أو موظف عام أو مسؤول سياسي له أي ارتباط أو أي ملكية أو مصلحة مالية في المستشار وسوف يقوم المستشار بالإفصاح الفوري والكتابي للعميل عن أي ارتباط أو مصلحة مستقبلية.

24. الظروف القاهرة

24 - 1 تعني الظروف القاهرة، فيما يتعلق بأي طرف، أي ظروف خارجة عن سيطرته المعقولة تؤثر على أداء الطرف لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك الأحوال الجوية السيئة والحرائق الشديدة والعواصف والفيضانات والبرق والزلازل والانفجارات وهجمات الأعداء، والإرهاب، والحرب، والعمليات العسكرية، والتمرد، والتخريب، والاضطرابات المدنية، والوباء، والحظر، والنزاعات العمالية لشخص غير هذا الطرف، والقضاء والقدر ("الظروف القاهرة").

24 - 2 لا تشمل الظروف القاهرة، ولا يجوز إعفاء أي طرف من أداء التزاماته المستحقة بسبب، أي مما يلي:

- (1) تأخر أداء المستشار بسبب أفعال أو إغفالات المتعاقدين من الباطن أو عدم الكفاءة من جانب المستشار أو نقص المعدات أو تلفها أو نقص الموظفين أو نقص العمالة أو البضائع أو المواد (بخلاف ما يحدث بسبب حدث قوة القاهرة)،
- (2) الحوادث المرتبطة بالعمل مثل الإضرابات أو التوقف عن العمل (باستثناء الإضرابات الوطنية في الولايات القضائية التي يتعين فيها أداء الخدمات والتي لها تأثير مباشر على الخدمات)،
- (3) الصعوبات الاقتصادية والتغيرات في السوق،
- (4) التأخير في دفع المبالغ أو عدم قدرة أي شخص على سداد ديونه،
- (5) انتهاك أي حقوق ملكية فكرية،
- (6) أو أي حدث من الممكن التوقع بشكل معقول أن الطرف، إن كان مجتهداً: (1) كان قد راعاه عند إبرامه لهذه الاتفاقية، و (2) سيتجنبه أو يتغلب عليه في تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

24 - 3 على الطرف الذي يعلم بحدوث ظرف قاهر يؤدي إلى أي تقصير أو تأخير في قيامه بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر بذلك الحدث خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ حدوث الظرف القاهر، كما عليه إخطار الطرف الآخر بالفترة التي من المتوقع أن يستمر فيها ذلك التقصير أو التأخير. يتعهد الطرف المتضرر باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتخفيف أثر الظرف القاهر.

25. الإخطارات والتواصل

25 - 1 يجب أن يكون أي إخطار مقدم بموجب هذه الاتفاقية مكتوباً وموقعاً من قبل أو نيابة عن الطرف الذي يقدمه، ويتم تقديمه عن طريق تسليمه شخصياً، أو إرساله عن طريق البريد السريع، أو إرساله عبر البريد الإلكتروني. يعتبر أي إخطار قد تم استلامه في أي من الحالات التالية: (1) إذا تم تسليمه يدياً بيد، في وقت التسليم أو (2) في حالة إرسال بريد إلكتروني إلى الطرف الآخر في الوقت الذي يقر فيه الطرف الآخر باستلامه البريد الإلكتروني، شريطة أن يكون قد تم إرسال البريد الإلكتروني للعنوان الصحيح وأن يتم الحصول على تأكيد استلام من قبل المرسل أو (3) إذا كان ذلك عن طريق خدمة البريد السريع، في التاريخ الذي يتم فيه التوقيع على تأكيد الاستلام من قبل المستلم أو نيابة عنه.

25 - 2 يجب أن تكون الإخطارات وكافة المراسلات الأخرى باللغة الإنجليزية.

25 - 3 ترسل الإخطارات إلى الطرف إلى عنوانه أو بريده الإلكتروني المحدد في الملحق 1 (حيثيات المشروع).

26. النظام المطبق والاختصاص القضائي

26 - 1 تخضع هذه الاتفاقية للنظام المطبق وتفسر وفقه.

26 - 2 في حالة حدوث أي نزاع، يجب على الطرفين السعي للتفاوض بحسن نية قبل الشروع في أي إجراءات قانونية.

26 - 3 إذا لم يتمكن الطرفان من حل النزاع ودياً خلال عشرين (20) يوم عمل من بدء المفاوضات، عندها يتم تسوية أي نزاع أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو خرقها أو إنهائها أو بطلانها، عن طريق المحاكم المختصة في المملكة.

27. بنود متفرقة

27 - 1 مقال مستقل

- (1) لا تشكل هذه الاتفاقية شراكة أو مشروعاً مشتركاً أو انتماءً أو علاقة من أي نوع بخلاف العلاقة التعاقدية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
- (2) ستكون علاقة المستشار بالعميل هي علاقة المقال المستقل ، ولا يوجد في هذه الاتفاقية ما يجعل المستشار (أو أي من موظفيه) موظفاً أو عاملاً أو وكيلًا أو شريكاً للعميل ولا يجوز للاستشاري أن يقدم بنفسه كأي مما ذكر.

27 - 2 كمال الاتفاقية

- (1) تمثل هذه الاتفاقية الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بالخدمات وتحل محل أي مسودات واتفاقات وتعهدات وإقرارات وضمائم وترتيبات مسبقة من أي نوع كانت فيما يتعلق بهذه الاتفاقية سواءً كانت مكتوبة أو غير ذلك.
- (2) لم يبرم المستشار هذه الاتفاقية بالاعتماد علي، ولا يحق له المطالبة أو اتخاذ إجراء انتصاف فيما يتعلق بأي بيان أو ضمان أو تعهد أو تأكيد أو وعد أو تفاهم أو أي نص آخر مقدم من قبل أو نيابة عن العميل أو أي شخص آخر ما لم يكون منصوص عليه صراحة في هذه الاتفاقية.

27 - 3 إشهار المعلومات

يجب أن يكون أي تمثيل علني يتعلق بالعميل والمشروع والخدمات منفذاً من قبل العميل نفسه. لا يجوز للمستشار أن يشير إلى العميل أو مسابقة التصميم أو الخدمات بأي شكل من الأشكال دون موافقة مكتوبة مسبقة من العميل.

27 - 4 استقلالية بنود الاتفاقية

إذا ثبت أن أي بند أو جزء من هذه الاتفاقية غير صالح أو غير قابل للتنفيذ في أي ولاية قضائية يتم فيها تنفيذ هذه الاتفاقية، فإن بقية هذه الاتفاقية تكون صالحة وقابلة للتنفيذ ويتفاوض الطرفان بحسن نية على نص بديل ساري المفعول وقابل للتنفيذ يعكس بأكبر قدر ممكن نية الطرفين عند إبرامهم لهذه الاتفاقية.

27 - 5 التنازل

- (1) لا يجوز للمستشار التنازل عن هذه الاتفاقية أو تحويلها أو نقلها بطريقة أخرى أو التنازل عن أي حق أو التزام بموجب هذه الاتفاقية أو تحويله أو نقله بطريقة أخرى (سواء كانت مستحقة أم لا) أو أي جزء منها.
- (2) يجوز للعميل وأي مُحال إليه تابع للعميل أو لأي مُحال إليه لاحقاً التنازل عن طريق الضمان أو التنازل أو التحويل أو النقل أو رهن هذه الاتفاقية و/أو أي من حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية (سواءً كانت مستحقة أم لا) قبل أو بعد الانتهاء من الخدمات دون موافقة المستشار.

27 - 6 التعاقد من الباطن

- (1) يجوز للمستشار التعاقد من الباطن، على أساس غير حصري فقط، مع أطراف ثالثة لتقديم بعض أو جميع الخدمات المطلوب منه أدائها بموجب هذه الاتفاقية وموافقة كتابية مسبقة من العميل (على مبدأ التعاقد من الباطن وعلى هوية المستشار بالباطن المقترح) على أنه:

- (1) يجب أن لا تزيد نسبة الخدمات المسندة إلى المتعاقد من الباطن 30% من قيمة الاتفاقية.
- (2) يجب على المستشار التأكد من أن جميع المستشارين بالباطن ملزمين تعاقدياً بالامتثال بأحكام هذه الاتفاقية.
- (3) يجب أن يكون كل شخص متعاقد معه لأداء أي جزء من التزامات المستشار بموجب هذه الاتفاقية مؤهلاً، وإذا كان ذلك مطلوباً بموجب النظام المطبق مرخصاً أو مخولاً لتنفيذ هذه الالتزامات،

(4) يلتزم المستشار في حال التعاقد من الباطن أن يتعاقد مع المقاولين المرخصين في الخدمات المتعاقد على تنفيذها، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الخدمات مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الخدمات.

(5) لا يجوز للمتعاقد من الباطن أن يتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها، ويكون المستشار مسؤولاً أمام العميل عن الخدمات المتعاقد على تنفيذها من الباطن وفقاً للشروط والمواصفات الموضحة في هذه الاتفاقية.

(6) وعند الانتهاء من الخدمات أو إنهاء هذه الاتفاقية، يجوز للعميل التعاقد مع أي من المستشارين من الباطن التابعين للمستشار والمشاركين في أداء الخدمات.

(2) لا يعفي أي تعاقد من الباطن أو أي موافقة على العقد من الباطن المستشار من أي التزاماته وواجباته بموجب هذه الاتفاقية أو يحد منها، ويبقى المستشار مسؤولاً بالكامل عن جميع الخدمات التي يؤديها أي من المستشارين الفرعيين كأنها قد أدت من قبل المستشار بنفسه بموجب هذه الاتفاقية.

7 - 27 متطلبات الأمن السيبراني

(1) على المستشار اخطار العميل فوراً عند علمه أو اشتباه بأن هناك خسارة أو إفشاء أو حيازة غير مصرح بها لبيانات العميل أو أي من ذلك، وفي كل حال يجب أن لا تزيد مدة الاخطار عن (48) ساعة بعد اكتشافه لذلك. وعليه التعاون مع العميل في أي تحقيقات لهذا الإخلال أو جهود لأصلاح ذلك. ولهذا الغرض بيانات العميل (أي معلومة سواء كانت الكترونية أو غير ذلك والتي قد تكون في صورة مستندات مكتوبة، أو صور، مقاطع صوتية، برامج، أو أي نوع آخر من البيانات) تعني جميع المعلومات أو البيانات المجمعة أو المخزنة أو المعالجة أو التي استلمها أو عالجها المستشار وذلك في سياق تقديم الخدمات للطرف الأول ("بيانات العميل")، والتي تشمل على بيانات العميل الشخصية (أي معلومة تتعلق بأي شخص والتي تحدد هوية ذلك الشخص أو من الممكن أن تستعمل لتحديد هوية الشخص بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة (سواء كانت على سبيل المثال لا الحصر ورقية أو الكترونية أو فيديو أو مقطع صوتي)).

(2) يقر المستشار ويتعهد بتطبيق التدابير الأمنية الفنية والتنظيمية المناسبة وذلك بناءً على المعايير الصناعية (معياري أو متطلب محدد في مجال محدد) والتي تعرف على أنها التدابير الأمنية المعقولة تجارياً المطبقة في جميع الأدوات وأنظمة البرامج والمنصات التي يستخدمها المستشار للوصول إلى بيانات العميل أو معالجتها أو تخزينها، والمصممة لضمان أمن وسلامة وسرية بيانات العميل والتي تحمي بيانات العميل من التدمير العرضي أو الغير نظامي والضياع والتعديل والإفصاح والوصول الغير مصرح لها. وتشمل هذه التدابير، الممارسات والإجراءات المنصوص عليها في الضوابط الأساسية للأمن السيبراني المقدمة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وأو أي ممارسات وإجراءات أخرى عالمية متعلقة بحماية وأمن البيانات ("المعايير الصناعية").

8 - 27 التعديل

لا يعتبر أي تغيير أو تعديل أو تنازل أو إلغاء أو أي تغيير آخر في أي بند أو شرط من هذه الاتفاقية ساريًا أو ملزمًا لأي من الطرفين ما لم يتم الاتفاق الطرفين كتابيًا على ذلك.

9 - 27 النسخ المتطابقة

تم تحرير هذه الاتفاقية من 6 نسخ متطابقة. تشكل كل نسخة منهما نسخة أصلية من هذه الاتفاقية على أن تشكل جميع النسخ معًا عقدًا واحدًا.

10 - 27 السريان

تسري البنود 13 - 3 (الإنهاء)، 14 (الآثار المترتبة على الإنهاء)، 17 (حقوق الملكية الفكرية)، 18 (المعلومات السرية)، 19 (حدود المسؤولية)، 21 (التعويض)، 25 (الإخطارات والتواصل)، 26 (النظام المطبق والاختصاص القضائي) و 27 (بنود متفرقة) حتى بعد انتهاء الاتفاقية لأي سبب.

11 - 27 حق الأطراف الثالثة

لا يجوز لأي شخص ليس طرفًا في هذه الاتفاقية تنفيذ شروطها.

12 - 27 التكاليف

يتحمل كل طرف التكاليف والنفقات الخاصة به والناشئة عن أو فيما يتعلق بالتفاوض بشأن هذه الاتفاقية وإعدادها وتنفيذها.

27 - 13 سبل الانتصاف

تعتبر الحقوق والسلطات والمزايا وسبل الانتصاف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تراكمية ولا تستثنى أية حقوق أو سبل انتصاف منصوص عليها بموجب النظام.

27 - 14 الضمانات الإضافية

يقوم المستشار، وعلى نفقته الخاصة، بتحرير جميع الوثائق على الفور وتسليمها، ويقوم بكل الأشياء حسبما يطلب العميل من وقت لآخر بشكل معقول لغرض إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية بشكل كامل وتأمين الاستفادة الكاملة من الحقوق والصلاحيات والتعويضات الممنوحة له بموجب هذه الاتفاقية.

27 - 15 اللغة

تم إعداد الجزء الرئيسي من هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية. في حال وجود أي تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي، يسود النص العربي. تم إعداد ملحقات هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية فقط.

أبرم الطرفان هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ تحريرها.

شركة الف

(العميل)

الإسم:

اللقب الوظيفي:

شركة باء

(المستشار)

الإسم:

اللقب الوظيفي: